P U T U S A N

Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGI SEPIYANTI ALS NANG**.
2. Tempat lahir : Tangerang.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/3 September 1992.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gang kini Kijan Rt.05/02 Kel. Neroktog Kec. Pinang, Tangerang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak diketahui.

Terdakwa Anggi Sepiyanti ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya Hadi Kurnia, S.H. dkk, para Advokat yang berkantor pada LBH FH UPN-VETERAN Jakarta, beralamat di Jl. R.S. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGI SEPIYANTI Als. NANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anggi Sepiyanti Als.Nang berupa **pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip warna kuning di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu (berat brutto 0,44 gram, berat netto 0,3157 gram)
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ANGGI SEPIYANTI Als. NANG** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan ITC Roxy Mas Jl. Kyai Haji Hasyim Ashari No.125 Cideng Kec.Gambir Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dikarenakan tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bertemu Sdr.DANIEL Als ALE RAPPDINATA (belum tertangkap) di depan ITC Roxy Mas Jl. Kyai Haji Hasyim Ashari No.125 Cideng Kec.Gambir Jakarta Pusat dengan tujuan membeli sabu-sabu seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima sabu-sabu dari Sdr. DANIEL Als ALE RAPPDINATA lalu terdakwa segera menuju stasiun kereta api Grogol Jl.Prof.Dr.Latumenten RT 01 RW 05 Kel.Jelembar Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr.DANIL (belum tertangkap), namun sekira pukul 22.15 Wib ketika terdakwa sedang menunggu Sdr.DANIL di pinggir jalan stasiun kereta api Grogol maka terdakwa didatangi petgas kepolisian yaitu saksi Fernando Hutasoit, SH dan saksi Rifky Styadi, ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di saku jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium, maka sabu-sabu dengan berat netto 0,3157 gram tersebut adalah benar Narkotika sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0080 /NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI, S.Si,Apt.MM dan TRI WULANDARI, SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti nomor 0074/2023/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip warna kuning di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah membeli, menjual sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANGGI SEPIYANTI Als. NANG** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan depan stasiun kereta api Grogol Jl.Prof.Dr.Latumenten RT 01 RW 05 Kel.Jelembar Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dikarenakan tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.15 Wib ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan depan stasiun kereta api Grogol Jl.Prof.Dr.Latumenten RT 01 RW 05 Kel.Jelembar Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat, terdakwa didatangi petugas Kepolisian yaitu saksi Fernando Hutasoit, SH dan saksi Rifky Styadi, ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di saku jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut. Adapun sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr.DANIEL Als ALE RAPPDINATA (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20.30 Wib di depan ITC Roxy Mas Jakarta Pusat dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr.DANIL (belum tertangkap);

- Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium, maka sabu-sabu dengan berat netto 0,3157 gram tersebut adalah benar Narkotika sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0080 /NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI, S.Si,Apt.MM dan TRI WULANDARI, SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti nomor 0074/2023/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip warna kuning di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah menguasai sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tida mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rifki Styadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama Sdr.Fernando Hutasoit, S.H. telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.15 Wib di pinggir jalan depan stasiun kereta Grogol Jl.Prof.Dr.Latumenten RT 01 RW 05 Kel.Jelambar Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat;

- Bahwa, pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan di saku jaket warna hitam yang dipakai terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastic klip warna kuning di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang berisikan 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,44 gram dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

- Bahwa, Terdakwa ketika ditanyai mengaku barang bukti tersebut miliknya yang akan dijual seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi belum sempat dijual;
- Bahwa, barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr.Danil (DPO);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi mengenali dan membenaran barang bukti;
- Bahwa, semua keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fernando Hutasoit, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama Sdr.Rifki Setiyadi Fernando Hutasoit, S.H. telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.15 Wib di pinggir jalan depan stasiun kereta Grogol Jl.Prof.Dr.Latumenten RT 01 RW 05 Kel.Jelambar Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat;

- Bahwa, pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan di saku jaket warna hitam yang dipakai terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastic klip warna kuning di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,44 gram dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa ketika ditanyai mengaku barang bukti tersebut miliknya yang akan dijual seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi belum sempat dijual;
- Bahwa, barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr.Danil (DPO);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi mengenali dan membenaran barang bukti;
- Bahwa, semua keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap petugas Polres Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.15 Wib di pinggir jalan depan stasiun kereta Grogol Jl.Prof.Dr.Latumenten RT 01 RW 05 Kel.Jelambar Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yang disimpan di saku jaket warna hitam yang dipakai Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastic klip warna kuning di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,44 gram dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- Bahwa, barang bukti tersebut rencana Terdakwa akan dijual kepada Sdr.DANIL seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr.Daniel Alias Ale Rapdinata;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip warna kuning di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0080 /NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI, S.Si,Apt.MM dan TRI WULANDARI, SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti nomor 0074/2023/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kuning di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar sewatu Terdakwa ditangkap petugas Polres Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.15 Wib di pinggir jalan depan stasiun kereta Grogol Jl.Prof.Dr.Latumenten RT 01 RW 05 Kel.Jelambar Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat, ketika digeledah ditemukan barang bukti yang disimpan di saku jaket warna hitam yang dipakai Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastic klip warna kuning di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,44 gram dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- Bahwa, benar berdasarkanHasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0080 /NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 bahwa barang bukti nomor 0074/2023/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip warna kuning di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut rencana Terdakwa akan dijual kepada Sdr.DANIL seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr.Daniel Alias Ale Rapdinata;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenag melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum ataupun badan usaha yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama **ANGGI SEPIYANTI ALS NANG**, yang identitasnya sama dengan nama Terdakwa dalam surat dakwaan dan Identitas Tersangka dalam BAP, dengan demikian tidak terjadi error in Persona dalam hal Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa itu tergantung dari hasil pembuktian dan pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya, apabila salah satu jenis perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan tersebut harus memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu:

- Bahwa, benar sewatu Terdakwa ditangkap petugas Polres Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.15 Wib di pinggir jalan depan stasiun kereta Grogol Jl.Prof.Dr.Latumenten RT 01 RW 05 Kel.Jelambar Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat, ketika digeledah ditemukan barang bukti yang disimpan di saku jaket warna hitam yang dipakai Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastic klip warna kuning di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,44 gram dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- Bahwa, benar berdasarkanHasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0080 /NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 bahwa barang bukti nomor 0074/2023/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip warna kuning di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar barang bukti tersebut rencana Terdakwa akan dijual kepada Sdr.DANIL seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr.Daniel Alias Ale Rapdinata;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenag melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, dan perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai narotika golongan I tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Menteri yang membidangi Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan keadaan-keadaan yang sifatnya dapat membenarkan atau menghapuskan sifat melawan hukum Pidana, oleh karenannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, yang mana hal tersebut nantinya akan dipertimbangan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdawa;

Menimbang, bahwa pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sangsinya bersifat komulatif, dimana terhadap pelaku tindak pidana Narkotikat disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dan berdasarkan pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika diganti dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip warna kuning di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anggi Sepiyanti Als Nang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip warna kuning di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Elfian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H., dan Singgih Wahono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustitin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Wiwin Haryanti, S.H.,M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H.	Elfian, S.H.,M.H.
Singgih Wahono, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yustitin, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)